



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2008.37.00.701597-0
ORIGEM: MA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
REQUERENTE/EMBARGADO: ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA
ADV./PROC.: MAGALY DE CASTRO MACÊDO
REQUERIDO/EMBARGANTE: UNIÃO
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1 - Estando todas as questões jurídicas suscitadas suficientemente esclarecidas e coerentemente decididas pelo acórdão embargado, é de se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

2 - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, sendo suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento da decisão ou o objeto da discussão (AI 522.624 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12.9.2006, DJ 6.10.2006).

3 - Revelando-se clara e indubitosa a fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de motivos que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.

4 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto-ementa do relator.

Curitiba, 11 de setembro de 2012.

Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA
Embargante:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Embargado(a):	ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA
Proc./Adv.:	MAGALY DE CASTRO MACÊDO
Origem:	MA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
Proc. Nº.:	2008.37.00.701597-0

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Martins Nacif, Marisa Cúcio e Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 11 de setembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)